



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 287/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב בן גוריון 60 כניסה ב' רמת גן
ע"י חבר הנציגות מנחם עיני

נ ג ד

הנתבעים: 1. סלי ליכוביץ
2. אילן לבוביץ
מדרך בן גוריון 60 רמת גן

פסק דין

התובעת, נציגות כניסה ב' בבית ברחוב בן גוריון 60 רמת גן הבנוי על חלקה 701 בגוש 6125 (להלן: "הבית") הגישה תביעה כנגד הנתבעים לתשלום חוב מיסי נציגות לתקופה שמחודש 01/11 ועד 06/13 בסך של 2,040 ₪. בנוסף תבעה הנציגות תשלום הפרשי הצמדה וריבית בסך של 1,500 ₪. בדיון נתברר כי הסך האמור עניינו בהוצאות חבר הנציגות לניהול ההליך.

מטעם הנתבעים הוגש כתב הגנה חתום על ידי הנתבע 2. בכתב ההגנה נטען כי התובעת איננה נציגות מוסמכת ואין איש מבעלי הדירות בבית התומך בחבר הנציגות, כי הנתבע 2 אינו גר בנכס ואין כל יריבות בינו לבין הנציגות, כי חבר הנציגות פועל לטובת עצמו תוך גרימת נזקים לבעלי דירות אחרים ולמעשה מדובר בבריון המתנהל באיומים, בין הצדדים סכסוכים מתמשכים לאורך שנים שתחילתם בעץ שנטע חבר הנציגות בבית וגרם לנזקים, המשכם בפעולות שביצע בחנייתו הפרטית שגרמו למפגע אסטתי ובפעילות מסחרית ומטרדים שביצע בחצר הבית ואחריתם בבניית מחסן בלתי חוקי בחצר הבית אשר סולק לאור תלונת הנתבע 2 בפני הרשויות (לרבות הגשת כתב אישום כנגד עיני). התביעה מטרתה להתנקם בנתבעים על תלונתם האמורה ועמידתם על זכויותיהם. עוד נטען כי כתב התביעה רבוי באי דיוקים וללא אסמכתאות וכי מיסי הנציגות שולמו במלואם על ידי הנתבעת 1, למעט בגין חודש מרץ 2013 ואילך, שעה שהנתבע חדל מלהגיע אל דירת הנתבעת לשם גביית מיסי הנציגות.

למעשה, לא הוגש לתיק זה כתב הגנה מטעם הנתבעת 1 והיא אף לא התייצבה לדיונים שנקבעו בתובענה. אף על פי כן, ולאור העובדה כי הנתבע 2 הינו בנה של הנתבעת 1, ראיתי בכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבע 2 ככתב הגנה מטעמה של הנתבעת 1 ואף התרתי לו, לפני משורת הדין, לייצגה הלכה למעשה בהליך שבפני וזאת חלף מתן פסק דין כנגדה בהעדר הגנה.

ביום 15.09.13 נערך דיון ראשון בתובענה במסגרתו העידו חבר הנציגות מר עיני וכן הנתבע 2.

בגמר הדיון קבעתי את התיק להמשך שמיעת ראיות ובפרט לצורך המצאת אסמכתאות על ידי התובעת ולשמיעת עדות הנתבעת 1.

ביום 14.10.13 נשמעה עדותו של מר עיני ולאחריה סיכמו הצדדים בעל פה את טענותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 287/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אעיר כי הנתבעת לא התייצבה לדיון שנקבע ליום 14.10.13 מאחר ועל פי אישור שהוגש (מוצג נ/1) היא אושפזה החל מיום 24.09.13. דא עקא, כל בקשה בהקשר זה, לרבות בקשה לדחיית מועד הדיון, לא הוגשה על ידי הנתבעים.

דיון

חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית משותף. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק). לפיכך, מי שטוען כי נציגות היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

במקרה דנן אין הנתבעים מציעים כל נציגות אחרת ולמעשה הם אף מכירים בפועלה של הנציגות התובעת להחזקת הרכוש המשותף בבית. אומנם, אין מחלוקת כי אסיפות בעלי דירות אינן מכונסות בבית כדבר שבשגרה. אין גם מחלוקת כי הנציגות התובעת לא נבחרה על ידי בעלי הדירות אלא קיבלה "בירושה" את ניהול הבית (עמוד 5 שורות 6-7 ו-27-28). אולם, כל בעלי הדירות בבית, לרבות הנתבעים, משלמים לנציגות התובעת את מיסי הנציגות החודשיים במשך שנים רבות (עמוד 4 שורות 10-13 ומוצג ת/1). הנציגות התובעת היא גם זו אשר נושאת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף - כך הוכחו הדברים במפורש בנוגע להוצאות החשמל המשותפות (עמוד 4 שורות 18-19). בכך ישנה הכרה של בעלי הדירות בחוקיותה של הנציגות.

זאת ועוד. אין ממש בטענה לפיה לא קיימות נציגויות נפרדות לכניסות הבית - הנתבעים עצמם הכירו בקיומה של נציגות נפרדת לכניסה שעה שבעלה של הנתבעת 1, אביו של הנתבע 2, הוא זה אשר ניהל, כבר לפני שנים, את הגביה מבעלי הדירות בכניסה (עמוד 5 שורה 25). הנתבעים אינם יכולים לטעון כי הסדר שנהג בבית בו תמכו והכירו הפך באחת לבלתי חוקי (ע"א 2896/90 טרנצקי ואח' נ. ד"ר ואח' פ"ד מ"ו (5), 454). בנוסף הוכח גם כי המדובר בהתנהלות בפועל (בנוגע להוצאות והכנסות) הנמשכת לאורך שנים (עמוד 5 שורות 24-27).

משכך, הוכח כי התובעת הינה נציגות הבית והינה מוסמכת, בהתאם להוראות סעיף 69 לחוק, לנקוט בהליך המשפטי דנן.

כפי שעלה ממסכת הראיות שבפני, הנתבע 2 אינו בעל דירה והוא אפילו אינו מתגורר בה, כפי שמאשר מר עיני (עמוד 1 שורה 24). מר עיני הסביר בעדותו מדוע תבע גם את הנתבע 2 במסגרת ההליך - "כי אתה מסתובב שם כל הזמן אז תבעתי אותך, את הגברת לא ראיתי. ש.ת אני תבעתי את משפחת ליבוביץ" (עמוד 5 שורות 21-22). אולם, אין בהסבר זה די. בהתאם להוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק צד להליך יכול להיות רק בעל דירה או "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה". בנסיבות דנן לא ניתן לראות כיצד הנתבע 2 אוחד באיזה מן הכובעים הנ"ל. משכך, יש מקום להורות על דחיית התביעה כנגדו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 287/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור לנתבעת 1 הרי שאף שלא הוכח כי הינה בעלת הדירה, הרי שאין מחלוקת כי היא מחזיקה בדירה במשך שנים רבות ומתגוררת בה. היא גם זו אשר שילמה לאורך שנים את מיסי הנציגות ללא כל טענה או מחאה. בנסיבות אלו ניתן לראות בה כ"מחזיק מטעם".

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333) ובהקשר דנן הוא מוטל תחילה על שכמה של התובעת, בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה". משכך, על התובעת להוכיח תחילה, במאזן ההסתברויות, כי קיים חוב בתשלום מיסי הנציגות. רק לאחר מכן יעבור הנטל לכתפי הנתבעת להוכיח את טענתה בדבר הסדרת התשלום.

התובעת הוכיחה במאזן ההסתברויות הנדרש את קיומו של החוב הנתבע.

במסגרת הדיון הוצגה בפני מחברת בה נרשמו הכנסות והוצאות הבית החל משנת 2009 (מוצג ת/1). ויודגש, הוצגה בפני המחברת המקורית וניכר ממנה כי המדובר בתיעוד אותנטי מתמשך לאורך זמן. ממחברת זו עולה כי החל מחודש 01/11 חדל התשלום בגין דירת הנתבעים. מתייעוד זה עולה כי מיסי הנציגות עד לחודש 06/11 (כולל) עמדו על סך של 120 ₪ לחודשיים ולאחר מכן עמדו מיסי הנציגות על סך של 140 ₪ לחודשיים. כל בעלי הדירות, למעט הנתבעים, שילמו את מיסי הנציגות האמורים ויש בכך להוות אישור ואישור לגבייתם על ידי הנציגות.

המחברת האמורה נתמכת גם בפנקס הקבלות שהוצג בפני במקור, הן לעניין גובה מיסי הנציגות והן לעניין ביצוע התשלומים. על פי פנקס זה תשלום אחרון שבווצע על ידי הנתבעים היה בסך של 360 ₪ בגין התקופה שמחודש 06/10 ועד 12/10 (מוצג ת/2).

כבר עתה אעיר כי אין בידי לקבל את טענות הנתבעים בדבר "הכתמתם" של המסמכים האמורים. כאמור, המסמכים הוצגו במקור והותירו רושם אמין. גם הטענות הפרוצדורליות אין בהן דבר - הנתבעים ידעו מראש, עוד מיום 15.09.13, כי הדיון הקבוע ליום 14.10.13 נקבע, בין היתר, לשם הצגת המסמכים האמורים. לו היו חפצים בכך יכלו לפנות לתובעת בבקשה לעיין במסמכים האמורים עובר לשיבת ההוכחות. הם יכלו אף לעתור בהתאם בפני. אולם, הם לא עשו דבר בהקשר זה, לא התנגדו להגשת המסמכים במהלך עדותו של מר עיני ונזכרו להעלות טענתם רק בסיכומיהם. אין לנתבעים לבוא בטרוניה בהקשר זה אלא לעצמם.

מאידך, למעט טענה כללית כי מיסי הנציגות שולמו, לא הוצגה כל ראיה על ידי הנתבעים בדבר הסדרת תשלום מיסי הנציגות כנטען על ידם.

כאמור, הנתבעת 1 לא העידה בהליך זה. אומנם, הוכח כי במועד הדיון מיום 14.10.13 היתה הנתבעת 1 מאושפזת. אולם, אשפוז זה החל שבועות מספר לפני מועד הדיון ואף על פי כן לא הוגשה כל בקשה מטעם הנתבעים לדחיית מועד הדיון או אפילו הודעה כלשהי בדבר מצבה הרפואי של הנתבעת. ויודגש, אין בידי לקבל את טענת הנתבעת 2 כי לא היה בידו סיפק להגיש הבקשה - הוא מצא זמן להגיש ביום 07.10.13 בקשה למחיקת התביעה כנגדו על הסף ולא איזכר בה את דבר פגיעתה של אימו או אי יכולתה להתייצב לדיון. ברי כי ניתן בנסיבות אלו להסיק מסקנות ראייתיות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 287/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מאי העדטה של הנתבעת בדיונים שנערכו (ואף ללא בקשה, גם בגמר דיון ההוכחות, לשמיעת עדותה במועד מאוחר יותר) (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

גם עדותו של הנתבע 2 בדבר הסדרת התשלום על ידי אימו נתגלתה כשגויה. בעוד שבעדותו טען כי הנתבעת שילמה "בכל חודש עבור החודש + חודש הבא 140 ש"ח כל תשלום" (עמוד 2 שורות 13-14), מתברר מן הראיות הכתובות (שלא הוכחו או הופרכו) כי הנתבעת שילמה אך 120 ש"ח בגין מיסי נציגות ואת תשלום זה ביצעה עבור חצי שנה ולא מידי חודשיים (מוצג ת/2).

לא עלה בידי הנתבעים להציג קבלות כלשהן בגין תשלום מיסי הנציגות ומתברר גם כי אין קבלה כאמור, כפי שעולה מפנקס הקבלות המקורי שהוצג בפני (בו העתקי קבלות מסודרות מתאריכים מוקדמים ומאוחרים לאלו נשוא הדיון). כל התייעוד המאוחר לחודש 01/11 עוסק בחוב משפחת ליכוביץ (מוצג ת/3).

מיותר לציין כי מטעם הנתבעים לא הוצגה כל ראיה אחרת בדבר הסדרת תשלום מיסי הנציגות וממילא כל עדותו של הנתבע 2 בהקשר זה היתה בגדר עדות שמועה.

כך גם לא הובא לעדות בפני מי מבעלי הדירות או השוכרים בבית לתמוך בטענות הנתבעים בכתב ההגנה המועלות, לכאורה, גם מפייהם (ר' למשל סעיפים 7 ו-8 לכתב ההגנה).

זאת ועוד. על פי המסמכים שהוצגו עולה כי הנתבעת חדלה מלשלם את מיסי הנציגות בחודש 01/11. מועד זה משתלב עם טענותיהם האחרות של הנתבעים בדבר המחלוקות והמריבות האישיות שצצו בינם לבין חבר הנציגות עיני. מכתב דרישה מהנתבעים למר עיני נשלח ביום 03.11.10. תשלום מיסי הנציגות הבא המיועד היה בחודש 01/11, הוא המועד בו חדלו הנתבעים מתשלום. תמוה בעיני כיצד לאור כל המריבות שבין הצדדים, לרבות, טענות בדבר תקיפות ומריבות מילוליות (עמוד 6 שורה 6) והצקות והטרדות (עמוד 7 שורות 25-28), מבקשים הנתבעים כי אשתכנע שחבר הנציגות המשיך להגיע לדירתם לגבות את מיסי הנציגות (סעיפים 20 ו-21 לכתב ההגנה וכן עמוד 8 שורות 24) במשך כשנתיים נוספות ואלו שולמו לו, ללא כל תקריות, עד שלפתע, ללא כל הסבר, חדל מלעשות כן (רק בחודש 03/13!).

טענות הנתבעים בדבר התנהלותו של מר עיני בבית, השתלטות על רכוש משותף, מטרדים וכיוצ"ב, מקומן להתברר בפני הערכאות המוסמכות ובהליכים המתאימים. אף אם הדברים נכונים, ואין אני מחווה דעתי בהקשר זה, הרי שאין בהם להוות הצדקה להימנעות מתשלום מיסי הנציגות.

הנתבעים יכולים היו ליזום אסיפת בעלי דירות ולהחליף הנציגות. הם יכלו אף לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הנציגות או באופן אישי כנגד מר עיני. אולם, הם לא עשו כן ואך הסתפקו בהפסקת תשלום מיסי הנציגות באופן חד צדדי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 287/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם הטענות בדבר "הוצאות" הנציגות אין בהן די כדי להצדיק הימנעות מתשלום - טענת הנתבעים בהקשר זה לא הוכחה. מנגד המציא מר עיני פירוט ותיעוד בדבר סכומי ההוצאות החודשיים. אף שחלק מן ההוצאות אינן נתמכות בקבלה הרי שלמעשה אין מחלוקת כי הוצאות אלו הוצאו שעה שלא עלתה כל טענה כאילו לא בוצע ניקיון או כי אין חשםל בחדר המדרגות.

לא מצאתי כל ממש בטענת הנתבעים בדבר השתהות התובעת בהגשת התביעה. המדובר בהליך שעניינו תקופת חוב של שנתיים וחצי והסבריו של מר עיני בהקשר זה מקובלים - "מתישהו צריך לתבוע אני לא אגיש תביעה אחרי חודש חשבתי שאולי תתעשת ותשלם אבל לא שילמת" (עמוד 6 שורות 19-20).

בנסיבות אלו הוכח קיומו של חוב מיסי נציגות לדירת הנתבעת.

כאמור, עד לחודש 07/11 עמדו מיסי הנציגות בסך של 120 ₪ לחודשיים והחל ממועד זה עמדו מיסי הנציגות על סך של 140 ₪ לחודשיים. משכך, חוב הנתבעת לתקופה שמחודש 01/11 ועד 06/13 עומד על סך של 2,040 ₪.

הסכום הנתבע בסך של 1,500 ₪ בגין "הפרשי הצמדה וריבית כחוק" לא הוכח בדבר ואין לי אלא לדחותו. אף אם נתייחס לסכום זה כסכום ההוצאות הנתבעות בהליך הרי שאלו לא הוכחו בהיקף שנבע.

לפני סיום אעיר כי אין ממש בטענות הנתבעים בנוגע להחלטות פרוצדורליות של ערכאה זו, לרבות, בכל הקשור להארכות ודחיות מועדים שנתבקשו. כתב התביעה נמסר לידי הנתבעים ביום 10.07.13, אף על פי כן ניתנה להם, לבקשתם, אורכה להגשת כתב הגנה מטעמם עד ליום 11.09.13 (החלטתי מיום 07.08.13). בהתאם נדחה מועד הדיון שהיה קבוע במקור ליום 11.09.13. במסגרת החלטה זו גם שיחררתי את הנתבעת 1 מהתייצבות לדיון שנקבע. ויוער, במסגרת בקשתם מיום 07.08.13 נתבקשה אורכה של 45 יום להגשת כתב ההגנה ולמעשה בקשתם נתקבלה ברובה. בקשה "לעיון חוזר" מיום 20.08.13 נדחתה בהחלטתי מיום 20.08.13 גם לאור העובדה כי עתה נתבקשו (במסגרת "עיון חוזר") 60 ימים נוספים להגשת כתב ההגנה. מיותר לציין כי בסופו של יום כתב הגנה מלא ומפורט אכן הוגש במועד והדיונים שנקבעו נערכו במועד. כך גם לא היה מקום למתן צו לסיכום טענות בעל פה, הן לאור הוראת תקנה 160(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 והן לאור החלטתי מיום 15.09.13.

כך גם אין דבר בטענתם המשתמעת בדבר "חסדי בית המשפט" (עמוד 8 שורות 1-2). תפקידו של בית המשפט, ובודאי של ערכאה זו, להביא לגילוי האמת ולעשיית צדק. כך נאמרו הדברים במפורש בסעיף 75 לחוק. ובהקשר לטענה דנן הרי שמתפקידה של ערכאה זו גם לגשר על פער ברור שקיים בין צדדים בלתי מיוצגים.

סיכום

לאור כל האמור לעיל הרי שיש מקום לקבל את התביעה בחלקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 287/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כאמור, התביעה כנגד הנתבע 2 נדחתה.

התביעה כנגד הנתבעת 1 מתקבלת ואני מחייב אותה לשלם לתובעת סך של 2,040 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עד וכולל חודש 06/13 וכן סך של 744 ₪ בגין אגרת תביעה.

כמו כן תשלם הנתבעת 1 לחבר הנציגות – מנחם עיני, סך של 300 ₪ בגין דמי בטלה.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שתיק זה התנהל עד תומו, לרבות, קיום שני דיונים בתובענה.

לא מצאתי מקום בנסיבות דנן לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות הנתבע 2 שעה שהכרתי בכתב ההגנה מטעמו גם ככתב הגנה מטעם הנתבעת 1. גם נוכחותו בהליך ממילא נדרשה שעה שהותר לו לייצג בו את הנתבעת 1.

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 30.06.13, ועד למועד התשלום בפועל.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"א חשון תשע"ד, 15 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב